

절세의 미학

다양한 상황에서 적용할 수 있는
절묘한 절세의 기술.
삼성생명 파이낸셜 플래너가
오랜 경험과 사례를 통해 쉽게 알려드립니다.

사례로 알기 쉽게 풀어보는



CONTENTS

절세의 미학1. 종합소득세

1. 개인사업자의 법인전환	4
2. 소득의 분산	6
3. 퇴직금 (분류과세)	8
4. 이자/배당소득 (분리과세)	10

절세의 미학2. 상속/증여세

5. 사전 증여	12
6. 가업승계주식 증여세 과세특례	14
7. 가업상속공제와 유류분	16
8. 세대생략증여	18
9. 특정법인 초과배당	20
10. 장애인 보험금 비과세	22
11. 상속 · 증여재산의 평가	24

절세의 미학3. 부동산 세금

12. 증여와 양도의 순서	26
13. 법인의 부동산 매입	28
14. 1세대 2주택	30
15. 다주택자 매도 순위	32

부록 팩트체크

경정청구	36
사내 근로복지기금	40
특허권	44
증여 후 감자	46

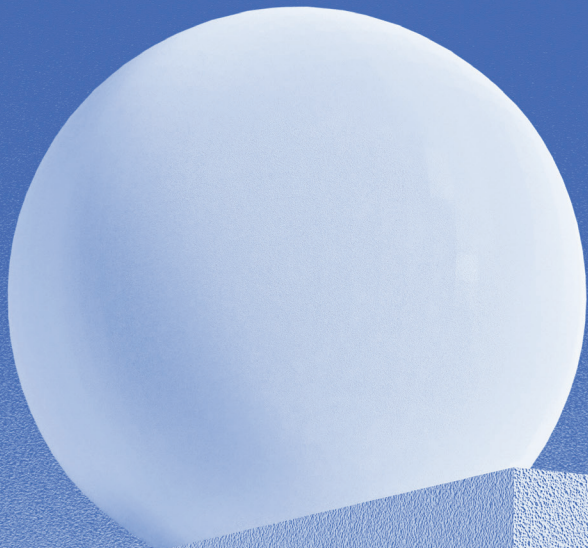
상담 프로세스 및 삼성생명 FP센터 소개

고민한 만큼 고객님의 자산은 커집니다

지금까지 일궈온 소중한 자산이기에
상속·증여세, 종합소득세, 부동산 관리까지
복잡한 세금 고민은 전문가의 도움이 필요합니다.

삼성생명 FP센터의 실제 사례와
오랜 경험으로 쌓아온 노하우를 바탕으로

앞으로 고객님의 고민을 함께 나누고
고객님만을 위한 솔루션을 제시하겠습니다.



1 개인사업자의 법인전환

고객사례

개인사업자로 10년째 요식업을 운영 중인 김대표님은 최근 몇 년간 매출이 많이 올라 성실신고 확인서 제출 대상이 되었고, 소득세 부담 또한 증가하였다.

얼마전 비슷한 매출 규모의 식당을 운영하는 친구가 법인 전환을 했다면 년지시 법인 전환을 권유했다.

조금 번거로워질 수 있지만 절세 효과는 체감할 수 있다고 하는데..

과연 법인으로 전환하면 세금이 줄어드는 것인가?

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.



실제 법인 전환을 고민하는 이유는 여러가지가 있습니다.
아래의 내용 중 어느 하나라도 해당이 된다면 법인 전환을 고려해 볼 필요가 있습니다.



✓
종합소득세
부담

✓
대외신용도 제고
외부자금 조달 필요

✓
가업승계주식
증여세 과세특례 불가

✓
고소득 자영업자
세무조사 부담 증가

종합소득세와 법인세의 세율을 비교한다면 법인으로 운영하는 것이 유리합니다.
다만 법인 운영 시 급여/배당/퇴직금 등을 수령할 때 발생하는 소득세까지 고려하여 법인 전환 여부를 결정해야 합니다.

개인/법인 세금 예시

단위: 원

구분	개인사업자	법인사업자	
	소득세	법인세	대표자 근로소득세
총수입금액	1,200,000,000	1,200,000,000	96,000,000(월 800만)
필요경비	940,000,000	940,000,000	14,550,000(근로소득공제)
소득금액	260,000,000	260,000,000	81,450,000
대표자급여		96,000,000	
과세표준	260,000,000	164,000,000	81,450,000
세율	38%	9%	24%
산출세액	78,860,000	14,760,000	13,788,000
지방소득세	7,886,000	1,476,000	1,378,800
총부담세액	86,746,000	31,402,800	

※단순 계산 예시입니다. 급여/소득, 소득(세액)공제 내용에 따라 달라질 수 있습니다.

■ 동일 매출 12억 가정 시 발생하는 세금의 차이는
약 5,700만 원 정도로 법인전환 시 세부담이 감소합니다.
(법인대표 급여 월 800만 원 가정 시)

■ 연간 대표님의 개인 소득은 개인사업을 하실 때보다
낮아집니다. 다만 법인전환 후 개인소득(급여,배당,퇴직)을
높이게 되면, 법인전환 전후의 세부담 차이는 줄어들게
됩니다. 따라서, 사업현황(거래처), 향후 계획(개인자금
운용,승계 등)을 고려하여 법인 전환 여부 및 전환 방법에
대한 검토가 필요합니다.

법인전환 방법

세감면
포괄양수도

- 부동산 편입
- 순자산가액 이상 현금보유

현물출자

- 부동산 편입
- 순자산가액 이상 현금 미보유

일반
사업양수도

- 부동산 비편입
- 신규법인 설립 후 자산양수도

※ 법인전환으로 인한 실제 이익은 각각의 사안에 따라
다르므로 해당 분야 전문가와 상의하시기 바랍니다.

2 소득의 분산

고객사례

인터넷 쇼핑몰을 운영하는 김사장님은 조금씩 입소문이 나면서 매출이 꾸준히 증가하고 있다.

매출이 증가하면서 소득도 늘고, 세금을 더 부담하는 것도 이해가 되지만 세부담이 너무 커진 것 같아 고민이 된다.

앞으로 계속 매출이 증가할 지는 모르지만 당분간은 증가할 것으로 예상하고 있고, 현재 배우자가 함께 일하고 있으나 별도의 급여는 지급하지 않고 있다.

**이런 경우에 종합소득세를
절세하는 방안이 있을까?**

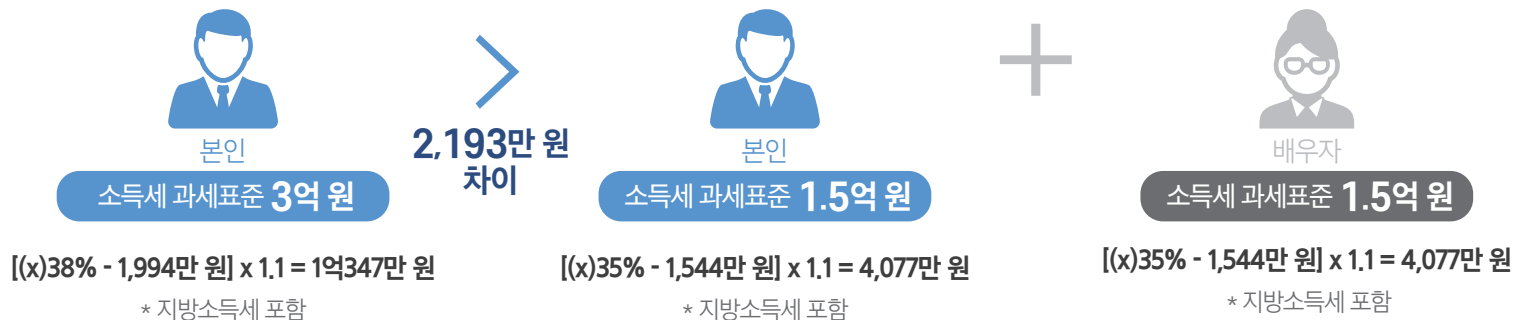
※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.



- 개인사업을 영위하는 분들의 경우, 가족(배우자/자녀)이 함께 해당 사업에 종사하는 경우가 많습니다.
하지만, 실제 사업자등록은 부부 중 한 명의 명의로 하고 있고 함께 일하는 가족에게는 별도로 급여를 지급하지 않는 경우 또한 많습니다.
이런 이유로 소득이 한 사람에게 집중되게 되고 이는 종합소득세 부담을 키우는 요인이 됩니다.

종합소득금액 (-) 종합소득공제 과 세 표 준 (x) 세 율 산 출 세 액 (-) 세 액 감 면 (-) 세 액 공 제 결 정 세 액	과세표준	세율	누진공제액
	1,400만 원 이하	6%	-
	1,400만 원 초과 ~ 5,000만 원 이하	15%	126만 원
	5,000만 원 초과 ~ 8,800만 원 이하	24%	576만 원
	8,800만 원 초과 ~ 1.5억 원 이하	35%	1,544만 원
	1.5억 원 초과 ~ 3억 원 이하	38%	1,994만 원
	3억 원 초과 ~ 5억 원 이하	40%	2,594만 원
	5억 원 초과 ~ 10억 원 이하	42%	3,594만 원
	10억 원 초과	45%	6,594만 원

- 위의 종합소득세 과세 체계에서 살펴볼 수 있듯이 과세표준이 낮을수록 낮은 세율을 적용 받아 세부담을 줄일 수 있으므로 한 사람에게 소득을 집중시키지 않고 분산하는 것이 좋습니다. 인터넷 쇼핑몰을 운영하는 김사장님의 사례처럼 배우자가 실제 근무를 하고 있다면 급여를 지급하거나, 배우자와 공동 사업자로 등록하는 것을 검토할 필요가 있습니다.



3 퇴직금 (분류과세)

고객사례

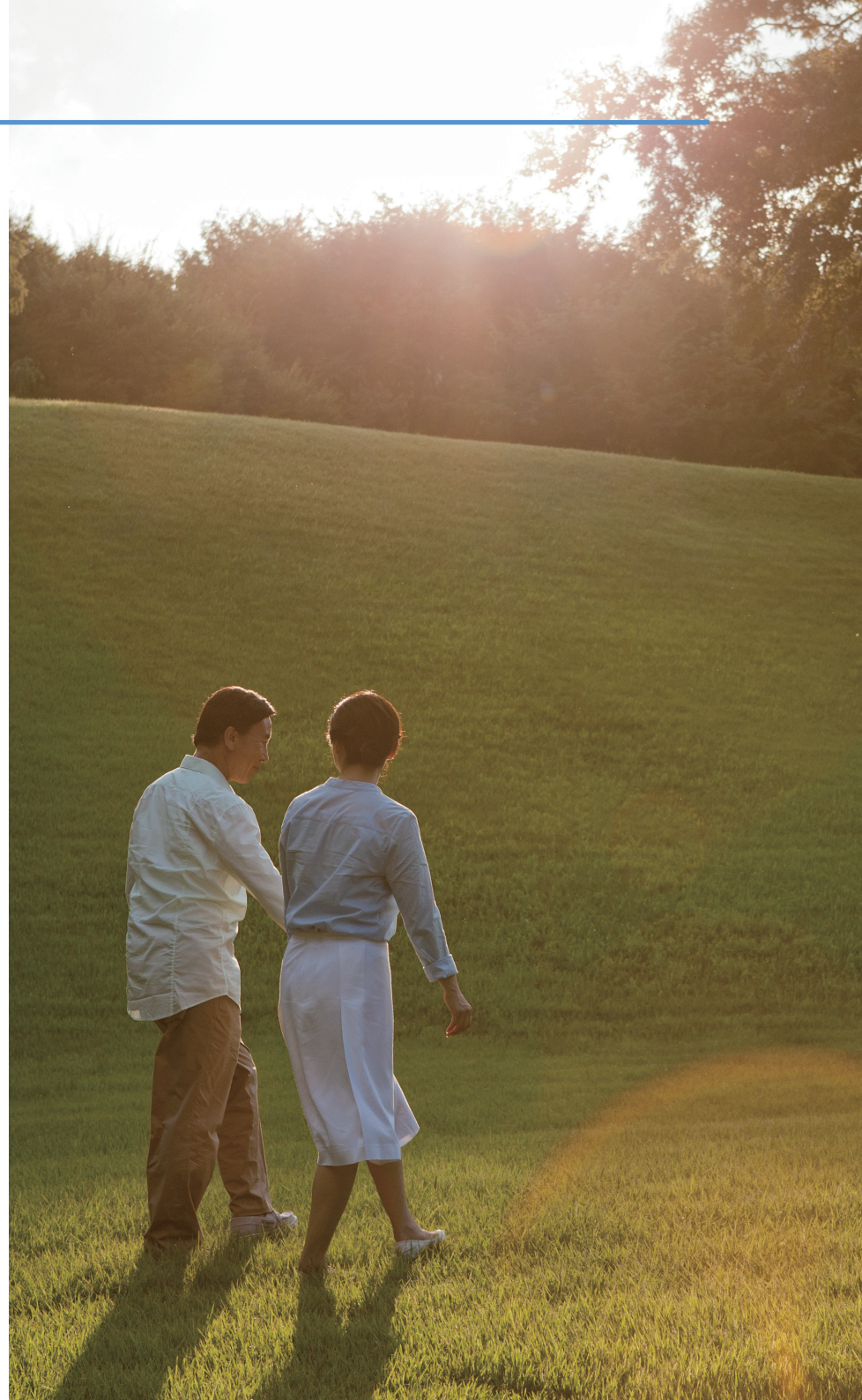
최대표님은 주변에 법인을 운영하는 유대표님이 법인을 자녀에게
승계한 후 퇴직하여 여유로운 생활을 보낸다는 소식을 접하였다.

최대표님은 법인의 자금사정이 어려운 상황에서도 직원의 퇴직금만큼은
제때 지급하였다. 그러나 정작 본인의 퇴직금에 대해서는
생각해 본 적이 없었다.

이에 최대표님은 현재 상황을 고려하여 7년 후에 퇴직할 계획으로
상담을 요청하였다.

**적정한 퇴직금을 수령하기 위해서는
무엇을 고려해야 할까?**

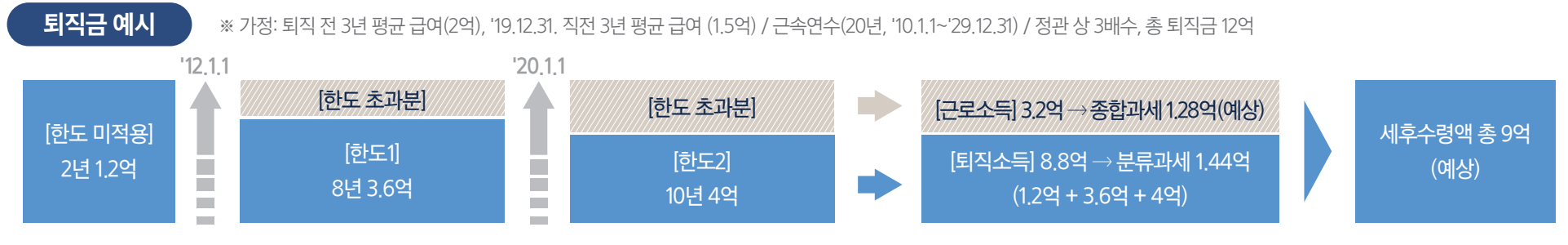
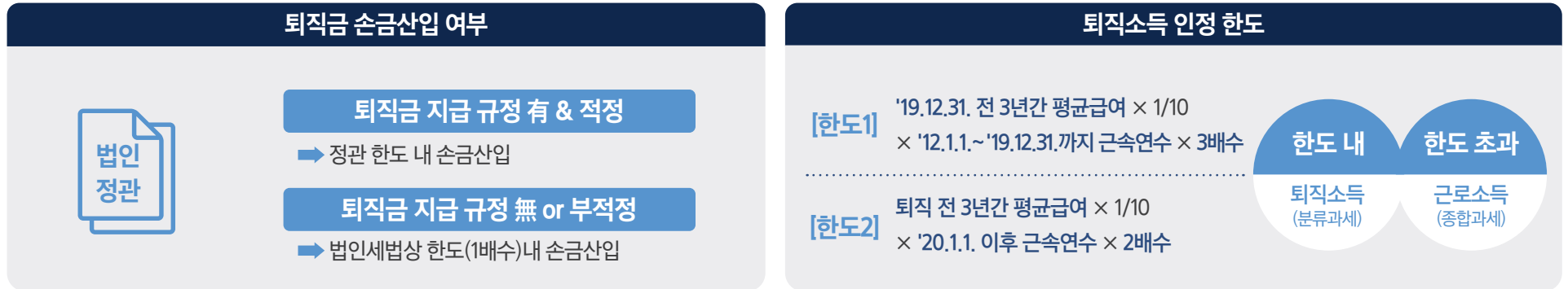
※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라
실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을
수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.



- 임원의 퇴직금은 퇴직 전 3년 간의 연평균 급여/근속연수/정관 규정에 따라 결정되게 됩니다.

효율적인 퇴직금 플랜 수립을 위해서는 향후 퇴직금이 법인의 손금으로 인정되고 퇴직소득으로 분류과세되는 한도가 얼마인지를 정확히 파악하셔야 합니다.

이를 통해 향후 세금이 차감된 퇴직금 실수령액을 예측해야만 정확한 자금 계획을 세우실 수 있습니다.



- 위의 사례에서 발생하는 퇴직금은 12억(2억 × 1/10 × 20년 × 3배) 입니다. 하지만 세금이 차감된 실 수령액은 총 9억입니다.
 퇴직금 중 근로소득은 세법상 기간별로 먼저 퇴직소득 인정한도액을 계산한 후, 총 퇴직금에서 한도액을 차감하는 방법으로 계산됩니다.

[한도 미적용] 퇴직소득: '11.12.31 이전 부분으로 (당시 별도 규정 없었을 경우) 퇴직금에서 **근속기간 기준**으로 배분됩니다. (12억 × 2년 / 20년 = 1.2억)
 [한도1] 퇴직소득: '12.1.1~'19.12.31 근속기간은 '17~'19년 연평균 급여 환산액의 3배까지 퇴직소득으로 인정됩니다. (1.5억 × 1/10 × 8년 × 3배 = 3.6억)
 [한도2] 퇴직소득: '20.1.1 이후 근무한 기간은 퇴직 전 3년간 연평균 급여 환산액의 2배까지 퇴직소득으로 인정됩니다. (2억 × 1/10 × 10년 × 2배 = 4억)
 [근로소득]: 총 퇴직금에서 퇴직소득 인정한도액을 차감하여 계산하며, 다른 소득과 합산하여 **종합과세**됩니다. (12억 - 1.2억 - 3.6억 - 4억 = 3.2억)

즉, 퇴직금은 급여/정관을 통한 퇴직금의 적절한 조정, 소득별(근로/퇴직소득) 세금 예측, 그리고 자원 마련 계획을 세우시는 것이 필요합니다.

4 이자/배당소득 (분리과세)

고객사례

2022년부터 이어진 고금리 여파로 예금과 채권을 주로 투자하고 있던 고대표님은 금융소득이 2천만 원을 초과하여 금융소득 종합과세 대상자가 되어 소득세 부담이 크게 늘어났고 건강보험료도 증가하였다.

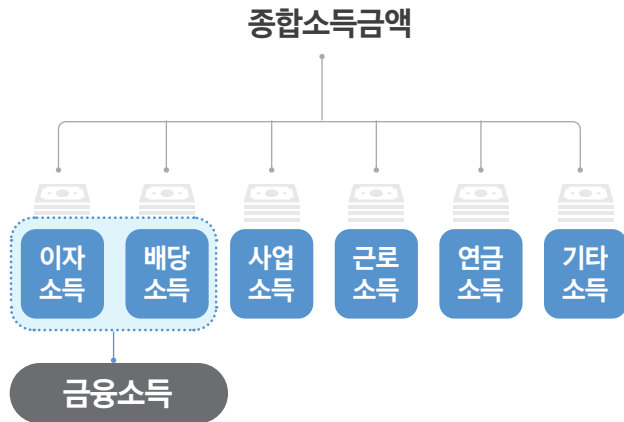
고대표님은 높은 수익과 금리도 중요하지만 소득세와 건보료 등 준조세를 고려한 세후 수익이 더욱 중요함을 알게 되었다.

절세가 가능한 방법은 어떤 것이 있을까?

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.



▶ 종합소득세의 이해



종합소득세율(%)

과세표준	세율(%)
1,400만 원 이하	6
1,400만 원 초과~5,000만 원 이하	15
5,000만 원 초과~8,800만 원 이하	24
8,800만 원 초과~1.5억 원 이하	35
1.5억 원 초과~3억 원 이하	38
3억 원 초과~5억 원 이하	40
5억 원 초과~10억 원 이하	42
10억 원 초과	45

■ 개인별 연간 금융소득 합계액이 2천만 원(세전)을 초과하는 사람과 국내에서 원천징수 되지 않는 금융소득이 있는 사람 등은 금융소득에 대해 종합소득세 신고의무가 있으며 다음연도 5월말까지 주소지 관할세무서에 종합소득세 확정신고를 하여야 합니다.

■ 종합소득세는 최고세율 45%로써 소득금액이 높아짐에 따라 세율이 높아지는 누진세율 구조입니다. 때문에 금융소득이 합산되어 세율이 올라가는 경우에는 종합과세 되지 않는 절세형 상품을 활용하는 것이 필요합니다.

※ **건강보험료** : '22년 9월부터 시행되고 있는 보험료 부과체계 개편에 따라 직장인은 이자/배당/사업/근로(보수외 소득)/연금/기타 소득의 합계액이 2천만 원 초과 시 소득월액에 따라 건강보험료와 장기요양 보험료가 부과된다.

절세 금융상품 안내

금융상품	구분	세제혜택	가입대상	가입한도
ISA	비과세	· 계좌에서 발생한 금융소득 2백만 원(서민형·농민형 4백만원)까지 비과세 (초과분은 9% 분리과세)	만 19세 이상 거주자 또는 만 15세 이상 거주자로 가입일 직전 연도에 근로소득이 있는 자(비과세소득만 있는 경우 제외)	연간 2천만 원 (5년간 최대 1억)
연금저축 (보험/펀드)	세액공제	① 총 급여액 5,500만 원 이하/ 종합소득금액 4,500만 원 이하인 경우 15% ② 총 급여액 5,500만 원 초과/ 종합소득금액 4,500만 원 초과인 경우 12% 연금 수령시 3~5% 원천징수(세액공제분 및 운용수익), 연금소득 연간 1,200만 원 초과 시 종합과세 또는 15% 분리과세 중 선택 가능		연금계좌 납입 한도는 연금저축과 퇴직연금을 합산하여 연 1,800만 원 + ISA계좌 만기 시 연금계좌 전환 금액 + 1주택고령가구(부부 중 1인 60세 이상)가 가격이 더 낮은 주택으로 이사한 경우 그 차액 (1억 한도)
저축성 보험 (종신형 연금보험)	과세제외	· 요건 충족시 보험차익과세제외 *보험차익=만기보험금(또는 중도해지환급금)-납입보험료	제한 없음	금액 제한 없음
저축성 보험 (월적립식 또는 일시납)	과세제외	· 요건 충족시 보험차익과세제외 *보험차익=만기보험금(또는 중도해지환급금)-납입보험료	제한 없음	월납 보험료 150만원 이하 또는 납입할 보험료 합계액 1억원 이하

* 과세 기준 및 과세방법은 향후 세법개정등에 따라 변동될 수 있습니다.

* 연금저축계좌는 중도해지 또는 연금 외 수령 시 세액공제 받은 납입원금 및 수익에 대해서도 기타소득세(15%) 등이 부과될 수 있습니다.

* 위에서 언급된 세율은 지방소득세를 포함하지 않았습니다.

5 사전 증여

고객사례

강회장님은 최근 모임에서 친구들이 이미 자녀들에게 증여를 했고 추가 증여 계획도 있다는 이야기를 듣고 본인만 늦은 것이 아닌가 걱정이 생겼다.

주변에 물어보면 그냥 상속으로 재산을 물려주는 것이 유리하다는 의견과 조금씩이라도 미리 증여를 하는 것이 세금을 줄이는 방법이라고 말하는 사람들이 있어서 어떤 방법이 본인에게 유리한지 혼란스러운 상황이다.

어떤 기준을 가지고 상속과 증여 중 선택하면 될까?

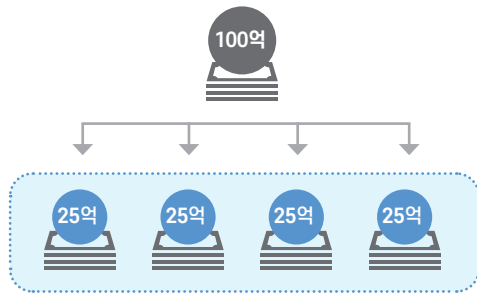
증여를 한다면 어떤 방법이 효율적일까?

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.



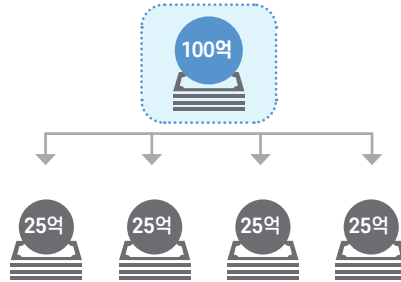
▶ 상속/증여세 과세체계

증여세 : 유산취득세 방식



증여세 (=8.28억×4人≒33억)
과세표준(24.5억)×누진세율(40%)×4人
세후 1인당 16.7억 보유

상속세 : 유산세 방식



상속세 (≒42억)
과세표준(93억)×누진세율(50%)
세후 1인당 14.5억 보유

재산 규모별 상속세 예시

과세 과액	10억	25억	50억	100억
일괄공제	5억	5억	5억	5억
배우자공제	5억	11억	21억	30억
금융재산공제		2억	2억	2억
세율		30%	40%	50%
상속세	없음	1.6억	7억	27억

※ 상속인 : 배우자, 자녀 2명 가정

- 먼저, 상속과 증여의 세부담 유불리를 판단하기 위해서는 상속세 및 증여세에 대한 정확한 이해가 필요합니다. 세율은 10~50% 동일하나 세금 계산방법에 차이가 있습니다.
- 상속세는 피상속인(고인)의 상속재산 총액을 기준으로 세금을 계산하는 유산세 방식이고, 증여세는 수증자가 받은 재산을 기준으로 세금을 계산하는 유산취득세 방식입니다.
- 상속세를 줄이기 위해서는 상속세율보다 낮은 구간에서 증여를 해야 효율적이기 때문에 먼저 현 시점의 재산을 평가하고 상속세를 계산해보는 것이 우선되어야 합니다.
- 강회장님의 현재 재산 규모를 보았을 때 부채를 제외한 순재산가액은 25억 원이고 현재 기준으로 유고가 발생하게 되면 30% 세율로 약 1.6억 원의 상속세가 발생하게 되는 상황입니다.
- 그렇다면 강회장님은 10~20% 세율 구간 내에서 증여를 하시게 되면 상속세율보다 낮은 세율 구간에서 재산 이전이 가능하기 때문에 증여에 대한 고민을 하셔야 합니다. 또한 어떤 재산을 증여하는 것이 좋을지는 아래의 기준을 참고하시면 됩니다.

증여 재산 선택 시 고려사항

① 소득 발생 재산

소득 분산을 통한 소득세 절세 및
자녀 자금출처 확보

② 저평가된 재산

향후 상승이 기대되는 물건 증여로
상속세 부담 축소

6 가업승계주식 증여세 과세특례

고객사례

20년 동안 제조업을 운영 중인 장대표님은 코로나 이후 폭발적으로 이익이 증가하고 있지만 기뻐할 수만은 없는 입장이라고 한다.

지속적인 연구개발을 통해 비즈니스 확장을 계획하고 있지만 한편으로는 회사 지분 중 39.5%가 아버지 소유로 되어 있어 주식가치 상승에 따른 상속세 부담이 큰 걱정이다.

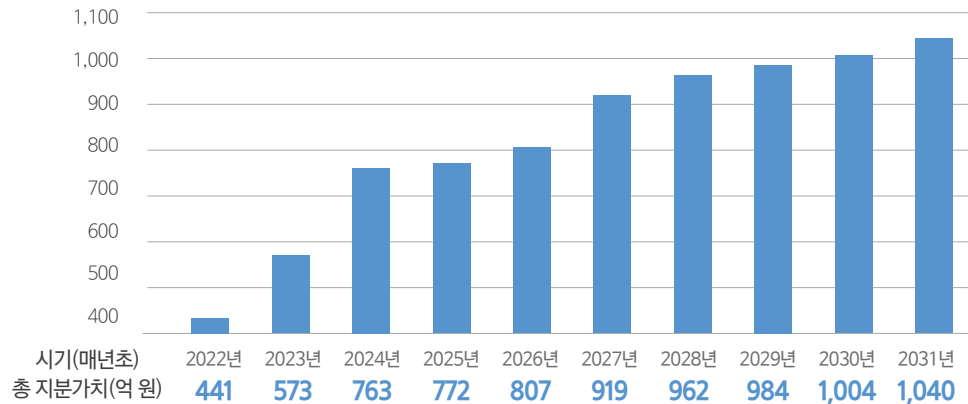
또한 오너 2세임에도 불구하고 아버지 회사 입사 후 일에만 매진하여 별다른 재테크도 못해 승계 시 필요한 자금출처도 충분치 않은 상태이다.

**회사를 승계 받으면서 세금 부담도 최소화할 수 있는
방법은 없을까?**

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.



▶ 비상장 주식 가치 추이 예상



- 먼저, 장대표님 법인의 비상장 주식 가치 추이를 예상해볼 때 '28년(4년 이후) 비상장 주식가치는 현시점('24년) 대비 약 1.3배로 예상되는 상황입니다. 이후에도 비상장 주식가치는 지속 상승할 것으로 예상됩니다.
- 부친 지분(39.5%)은 미래 예상 유고시점에 가업상속공제 한도(20년 이상 400억) 초과가 예상되므로 부친 지분 전체를 비상장 주식가치가 낮은 현재 기준으로 가업승계주식 증여세 과세특례를 활용하여 이전하는 부분에 대한 검토가 필요합니다.
- 2024년 가업승계주식 증여세 과세특례 시 부친 지분 평가액 226.3억 중 사업용 자산비율(95% 가정)에 해당하는 215억은 가업승계주식 증여세 과세특례가 적용됩니다. 10억 공제 적용 후 과표 120억까지 증여세 10%, 120억 초과 분은 20%로 계산되며 사업 무관 자산 비율 5%에 대해서는 일반 증여세로 과세(10년 이내 증여재산 합산) 되어 장대표님(수증자)이 납부해야 하는 세금은 총 37.7억입니다. 또한, 증여세는 5년(과세특례 적용분은 15년) 연부연납이 가능하며, 배당을 통해서 재원을 조달할 수 있습니다.

'24년 증여 특례 계산 예시



증여자 회장님 (父)

지분율 39.5%
증여재산 평가액 226.3억 원
사업 무관 자산 비율 5%



수증자 대표님 (子)

구분	합계	증여세 과세특례	일반증여
비율	100%	95%	5%
증여재산가액	226.3억 원	215억 원	11.3억 원
증여재산공제		10억 원	0.5억 원
과세표준		205억 원	10.8억 원
세율		20%	40%
누진공제		12억 원	1.6억 원
산출세액		29억 원	2.72억 원
신고세액공제		-	0.08억 원
세금 합계	31.64억 원	29억 원	2.64억 원

연	기간	15년	5년
부	신고시 납부할 금액	1.8억 원	0.44억 원
연	연부연납 가능금액	27.2억 원* (1.8억 원 x 15회)	2.2억 원* (0.44억 원 x 5회)

※ 연부연납가산금은 미고려

7 기업상속공제와 유류분

고객사례

제조업을 30년간 운영한 김회장님이 얼마전 돌아가셨다.
한 평생 회사의 성장만을 바라보며 살아 오셔서 주식 외에 다른 재산은 보유하고 있지 않았다.

가족 모두 김회장님을 존경했고 생전 고객의 뜻에 따라 세 명의 자녀 중 장남에게 가업을 승계하기 위해 오랜 기간 경영 수업을 실시하였다.

이에 따라 김회장님 유고 이후에도 회사는 원활하게 운영될 것으로 예상했다.

더불어 상속재산의 대부분이 가업 주식이고 주식 전부에 대해 기업상속공제를 적용 받을 수 있었기에 상속세 납부에 대한 걱정도 없었다.

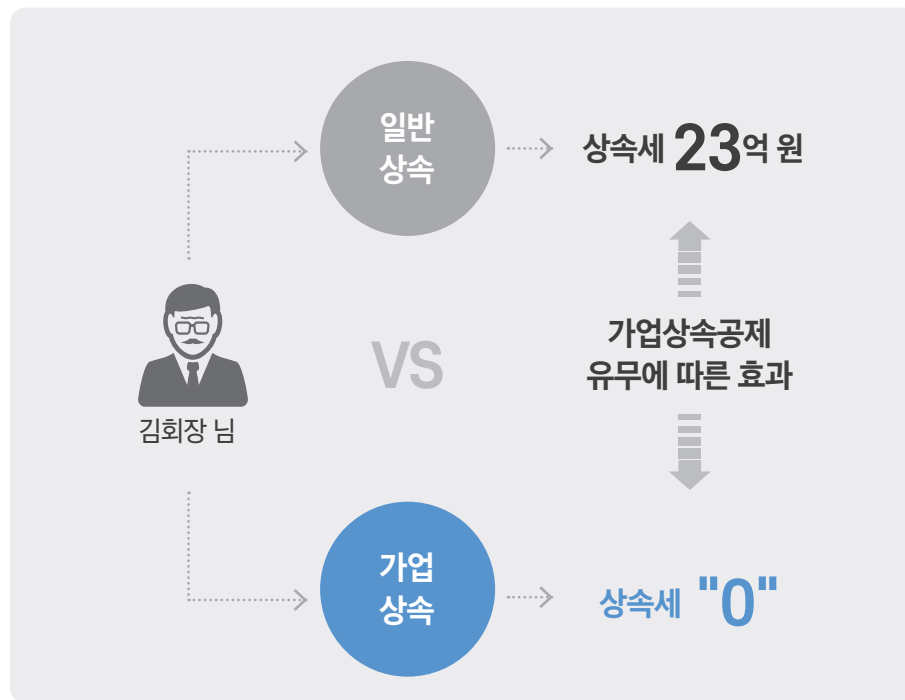
남은 가족들에게 어떤 문제가 발생할 수 있을까?

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.



가업상속공제 제도

가업주식 상속 시 일괄공제 5억 원, 배우자공제 5~30억 원 + 가업상속공제는 300~600억 원까지 공제받을 수 있습니다. 단, 가업상속공제 적용을 받기 위한 사전·사후 요건을 반드시 충족해야 합니다.



※ 김회장님의 상속재산은 가업 주식 90억 원만 있다고 가정 (사업용 자산비율 100%)

유류분 제도

피상속인은 유언(또는 증여)에 의하여 재산을 자유로이 처분할 수 있지만, 유족에게 일정액을 유보해두어야 하며, 그 한도를 넘는 유증이나 증여가 있을 때 그 상속인은 반환을 청구할 수 있게 한 제도이다.

※ 피상속인의 배우자와 직계비속은 법정상속분의 1/2, 직계존속과 형제자매는 1/3의 유류분 인정

상속재산 : 90억 원
(사전 증여 포함, 경과기간 상관없고 상속 당시 자산가치로 평가)

상속인	배우자	장남	차남	장녀
상속비율	1.5	1	1	1
	3	2	2	2
	3/9	2/9	2/9	2/9
법정상속지분 가액	30억 원	20억 원	20억 원	20억 원
유류분	15억 원	10억 원	10억 원	10억 원

김회장님이 장남에게 문제없이 줄 수 있는 최대한도는?

장남을 제외한 나머지 상속인들인 배우자와 차남, 장녀의 유류분을 합한 금액을 넘을 수 없음

90억 원 - 35억 원 = 55억 원

Solution

- #1. 가업상속공제 제도 활용 시 일반 상속에 비해 상속세 절세 효과가 큼. (예상 상속세 : 가업상속 시 "0" VS 일반상속 시 "23억 원")
- #2. 유류분 고려하여 "배우자, 차남, 장녀"에게 합계 35억 수준의 주식을 상속하는 경우, 55억까지만 가업상속공제 적용 가능 (유류분은 일반상속되므로 주식 90억 전액에 대한 가업상속공제 적용 불가한 것임)
- #3. 가업상속공제 외 일반상속한 주식에 대해서는 유상감자 가능

8 세대생략증여

고객사례

올해 70세가 되는 유대표님은 사모님과 2남 1녀의 화목한 가정을 이루고 회사 또한 안정적으로 성장시켜 업계에서 성공한 법인 CEO로 인정받고 있다.

한편 자녀들에게 법인 주식과 개인부동산 일부를 수차례에 걸쳐 증여하셨으나 증여한 재산 규모가 커지면서 자녀들이 부담해야 할 증여세 또한 점점 많아져서 여전히 재산의 상당 부분을 본인 명의로 보유하고 있다.

손자녀에게 증여하면 절세할 수 있다는 이야기도 들었으나 아직 어린 손자녀들은 증여세 납부 재원이 없어서 걱정이 된다면 컨설팅을 요청하셨다.

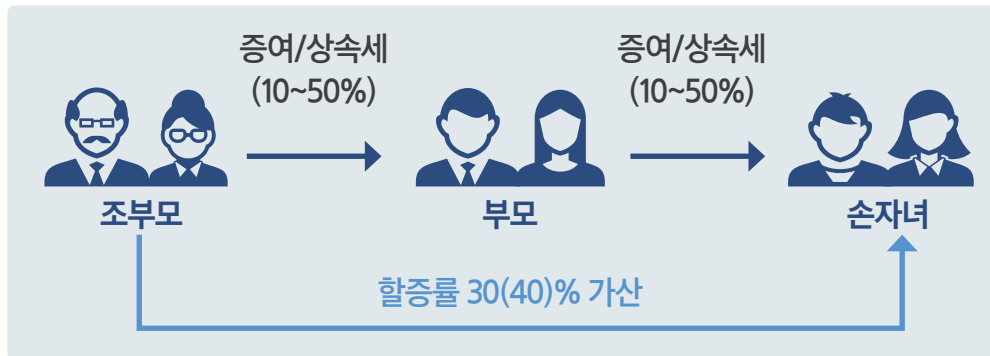
과연 손자녀로의 재산 승계를 활용하면 절세가 가능할까?

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.



세대 생략 증여 / 상속

- 상속세와 증여세는 한 세대에서 연속된 다음 세대로 재산이 승계되는 것을 전제로 기본세율(10~50%)을 적용합니다.
- 그러나, 한 세대 이상을 생략하여 증여 또는 상속을 하는 경우에는 기본 세율에 의해 산출된 세액에 할증률을 적용하여 세금을 계산합니다.



세대 생략 증여/상속 시 주요 고려사항

- ✓ 조부모와 부모의 재산보유 현황 & 향후 그 재산 가치의 증가 가능성
- ✓ 예상 상속시점까지의 잔여 기간 및 시중 이자율
- ✓ 관련 세법의 적용 방법



증여세 비교(자녀 vs 손자녀)

- 자녀 3명은 이미 대표님으로부터 약 30억 상당의 아파트 등을 증여받은 상황으로 추가 증여 시 증여세 50% 구간에 해당되기 때문에 손자녀로의 세대 생략 증여에 대한 검토가 필요합니다.
- 유대표님의 경우 자녀에게 5억 증여 시 기존 10년 내 증여재산(30억)과 합산되어 50% 증여세율 구간에 해당되어 약 2.5억의 증여세가 발생합니다.
- 반면, 손자녀 1명에게 5억 증여 시 약 1.1억의 증여세가 발생합니다.
※ 손자녀로의 증여시 증여재산 공제 2,000만 원이 적용 (손자녀 미성년자 가정)
- 추가로, 손자녀에게 상속하시려면 유언장 작성이 필요합니다. 유증을 통해 손자녀에게 재산이 상속된 경우 상속세는 연대납부의무(상증법 제3조의2)를 활용할 수 있습니다.
- 즉, 상속인이 본인이 상속받은 재산을 한도로 하여 대납을 하여도 증여에 해당하지 않습니다.
※ 유증은 유언에 의한 유산의 처분을 의미하며 상대방이 없는 단독행위입니다.

9 특정법인 초과배당

고객사례

경기도에서 법인을 2개(A사, B사) 운영하는 고대표님.
A사는 고대표님 지분 100%, 이익도 꾸준히 발생하고,
그동안 배당을 하지 않아서 잉여금도 많이 쌓여 있다.

반면 B사는 몇 년 전에 설립한 법인으로서 주주가 자녀들로 구성되어 있는데,
이익이 별로 없다.

고대표님은 담당세무사의 “A사는 이익잉여금 증가로 법인 주식가치도
상승하고, 향후 가업승계 과정에서도 상속/증여세 부담이 될 수 있으니,
배당을 통해서 이익잉여금을 줄이자”는 제안을 듣고 몇년 전부터 매년
배당을 5억 정도 하고 있다.

하지만 배당소득세 부담이 너무 많아서 고민이다.

**조금 더 효율적으로 배당을 활용할 수 있는
좋은 방법은 없을까?**

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라
실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을
수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.



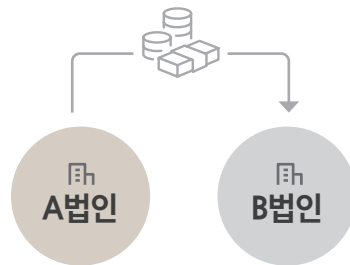
▶ 소득세(총급여 2억 + 배당소득 5억)

총급여액	200,000,000
(월평균 급여액)	16,666,667
근로소득공제	16,750,000
근로소득금액	183,250,000
이자소득	
배당소득	500,000,000
배당가산액(Gross-up)	52,800,000
금융소득금액	552,800,000
사업소득금액	
연금소득금액	
기타소득금액	
종합소득금액 (분리과세 금융소득 제외)	736,050,000
종합소득공제 (인적공제 + 4대보험료)	55,298,520
과세표준	680,751,480
세율	42%
종합소득 산출세액	244,375,622
배당세액공제	52,800,000
근로소득세액공제	200,000
근로소득에 대한 종합소득산출세액	60,840,748
근로소득세액공제 한도	200,000
세액공제 합계	53,000,000
종합소득세 (분리과세 원천징수세액 포함)	191,375,620
지방소득세	19,137,560
총부담세액	210,513,180
총소득대비 세부담율	30.1%

* 공제는 기본공제 1인만 가정, 건보료 별도
* Gross-up 10% 개정 예정 (2023년 세법개정안)

솔루션 1단계 보유지분 일부를 자녀 법인에 매각

법인 배당



※ A법인 지분 20% 취득

✓ A법인 지분 20% 매각 시 양도세

구분	20% 양도
양도가액	2,000,000,000
취득가액	10,000,000
증권거래세(0.35%)	7,000,000
과세표준	1,980,500,000
세율	25%
총부담세액	535,137,500
세후 소득	1,464,862,500
세부담률	26.76%

솔루션 2단계 특정법인 초과배당 활용

〈참조: 법인 초과배당 실행 내용〉

주주명	주식 수	지분율	정률배당금액	실제배당금액	초과배당금액
대표님	8,000	80%	400,000,000	0	0
자녀법인	2,000	20%	100,000,000	500,000,000	400,000,000
합계	10,000	100%	500,000,000	500,000,000	400,000,000

✓ 고려사항① 초과배당 시 B법인 법인세

〈참조: 출자비율에 따른 익금불산입률〉

피출자법인에 대한 출자비율	익금불산입률
50%	100%
20% 이상 50% 미만	80%
20% 미만	30%

B법인의 A법인 출자비율 20%

→ 배당소득 80% 익금불산입

→ 법인세 900만 원 발생

* 법인세율 9%, 수입배당금 외 다른 소득은 없다고 가정

✓ 고려사항② B법인 주주 증여세 과세여부 판단

주주	지분율	B법인이 분여받은 이익	법인세 상당액	법인세 차감 후 이익	주주별 이익	비고
자녀	25%	400,000,000	7,200,000*	392,800,000	98,200,000	주주 증여세 없음 (주주별 이익 <1억)
며느리	25%				98,200,000	
손자녀1	25%				98,200,000	
손자녀2	25%				98,200,000	
합계	100%	400,000,000				

* 법인세 상당액은 법해석에 따라 차이 발생 가능

■ 배당소득을 분산시켜 종합소득세를 절감하면서, 동시에 B법인 운영자금 및 배당 재원을 마련할 수 있습니다.

10 장애인 보험금 비과세

고객사례

정사장님은 올해 78세로 3명의 자녀가 있다.
첫째, 둘째는 결혼하여 각자 가정이 있으며, 결혼 초에 증여해준 자금으로
내집 마련도 하고 어느 정도 여유있게 살고 있다.

정사장님의 아픈 손가락은 43세의 미혼인 막내딸이다.
건강하게 직장생활을 하다가 불의의 사고로 하반신 마비가 되어,
현재 정사장님 부부와 함께 거주하고 있다.

2주택자였던 정사장님은 최근 종부세 부담 때문에 아파트를 매각하여
1주택자가 되었고, 아파트 매각자금으로 막내딸에게 뭔가를 해주고 싶어하나
높은 증여세 때문에 고민 중이다.

**막내딸에게 재산을 효과적으로 이전하기 위한
적절한 솔루션은 있을까?**

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라
실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을
수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.



관련 법령 참고

장애인을 보험금 수령인으로 하는 보험으로서 대통령령으로 정하는 보험의 보험금은 증여세를 부과하지 않습니다.
이때 비과세되는 보험금은 연간 4천만 원을 한도로 합니다.

[상증법 제46조 제8호] 비과세 되는 증여재산

다음 각호의 어느 하나에 해당하는 금액에 대하여는 증여세를 부과하지 아니한다.
8. 장애인을 보험금 수령인으로 하는 보험으로서 대통령령으로 정하는 보험의 보험금

[상증법 시행령 제35조 6항] 비과세 되는 증여재산의 범위등

⑥ 법 제46조 제8호에서 “대통령령으로 정하는 보험의 보험금”이란 「소득세법시행령」 제107조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 자를 수익자로 한 보험의 보험금을 말한다.
이 경우 비과세되는 보험금은 연간 4천만 원을 한도로 한다.

고객 Case 분석

남은 재산 중 대부분을 장애가 있는 막내딸에게 이전하고 싶지만 높은 세금 때문에 고민하고 있는 상황이었습니다.

- 고객 보유재산 고려 시 상속세 50% 세율 구간 적용 예상
- 장애인 보험금 비과세 규정을 활용,
매년 4천만 원까지 자녀에게 비과세로 증여할 수 있습니다.

장애인 보험금에 대한 증여세 비과세 규정 적용 금액은 상속재산 가액에도 합산되지 않습니다.

* 일반 증여 시 증여 후 10(5)년 이상 생존하지 못하면, 증여재산은 상속재산 가액에 합산됩니다.

※ 직계존비속 증여시 10년, 그 외 타인의 경우 5년

▶ 따라서 즉시연금을 활용하여 수익자를 장애인 자녀로 지정한다면, 장애인 보험금 비과세 규정을 적용 받을 수 있습니다.

체크포인트

✓ 소득세법 시행령 제107조 제1항에 따른 장애인인지 확인

- 「장애인복지법」에 따른 장애인 및 「장애아동 복지지원법」에 따른 장애아동 중 기획재정부령으로 정하는 사람
- 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 의한 상이자 및 이와 유사한 사람으로서 근로능력이 없는 사람
- 위 사람 외에 항시 치료를 요하는 중증환자

✓ 피보험자 선정 시 참고 사항

- 즉시연금 활용 시 동일한 일시납 금액에 대해 더 많은 연간 연금수령액을 자녀에게 이전하고 싶다면 부모 중 고령인 사람을 피보험자로 지정하는 방법을 활용할 수 있습니다.
* 연간 비과세 한도금액 초과 여부 별도 고려 필요
- 향후 부모 유고 이후에도 지속하여 해당 자녀에게 보험금을 이전하고 싶다면 피보험자를 자녀 또는 자녀의 형제자매로 설정하는 방법을 활용할 수 있습니다.
* 상속재산에는 포함

11 상속 · 증여재산의 평가

고객사례

최근 구사장님 아버지가 돌아가셨다.

돌아가신 아버님의 재산으로는 30년간 운영하셨던 법인 주식, 상가건물, 아파트, 예금 등이 있었다.

구사장님은 평소 세금에 관심이 많아 상속/증여세율 정도는 알고 있었으나, 막상 상속인이 되어 대략적인 세금을 계산하려고 하니 주식, 부동산 같은 경우 가치를 얼마로 평가해야 하는지 궁금했다.

상속세/증여세 계산 시 비상장주식과 부동산은 어떤 방법으로 가치를 평가해야 할까?

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

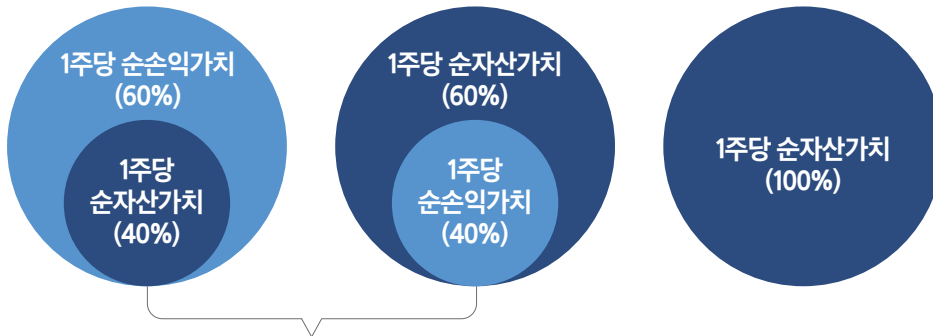


비상장 주식가치 평가

1주당 평가액
부동산 가액이
자산 총액의 50% 미만

1주당 평가액
부동산 가액이
자산 총액의 50~80% 미만

1주당 평가액
부동산 가액이
자산 총액의 80% 이상



※ 단, 상기 평가액(가중평가액)이 순자산가치의 80%보다 낮은 경우에 순자산가치의 80%로 평가합니다.

부동산 가치 평가

원칙 시가 = 불특정 다수인간 거래에서 성립된다고 인정되는 가액

1순위 시가 = 당해 재산의 매매가액 등 (감정가액 포함)

2순위 시가 = 유사 재산의 매매가액 등 (감정가액 포함)

3순위 보충적 평가
예시 : 토지 : 개별공시지가, 건물 : 고시가격 or 기준시가

재산 평가 시 주요 서류

비상장주식



세무조정계산서 (직전 3개년도)
➡ 순자산가치, 순이익가치 산출

법인 보유 부동산 소재지
➡ 부동산 가치 판단 (주가 영향)

부동산



부동산 소재지 및 임차 내역, 대출내역
➡ 상증법상 평가액 산정

감정평가를 받았다면
감정평가서

12 증여와 양도의 순서

고객사례

김대표님은 20년 전 부모님으로부터 증여받았던 건물을 매도하여 자녀에게 현금을 증여하기 위해 컨설팅을 받았다.

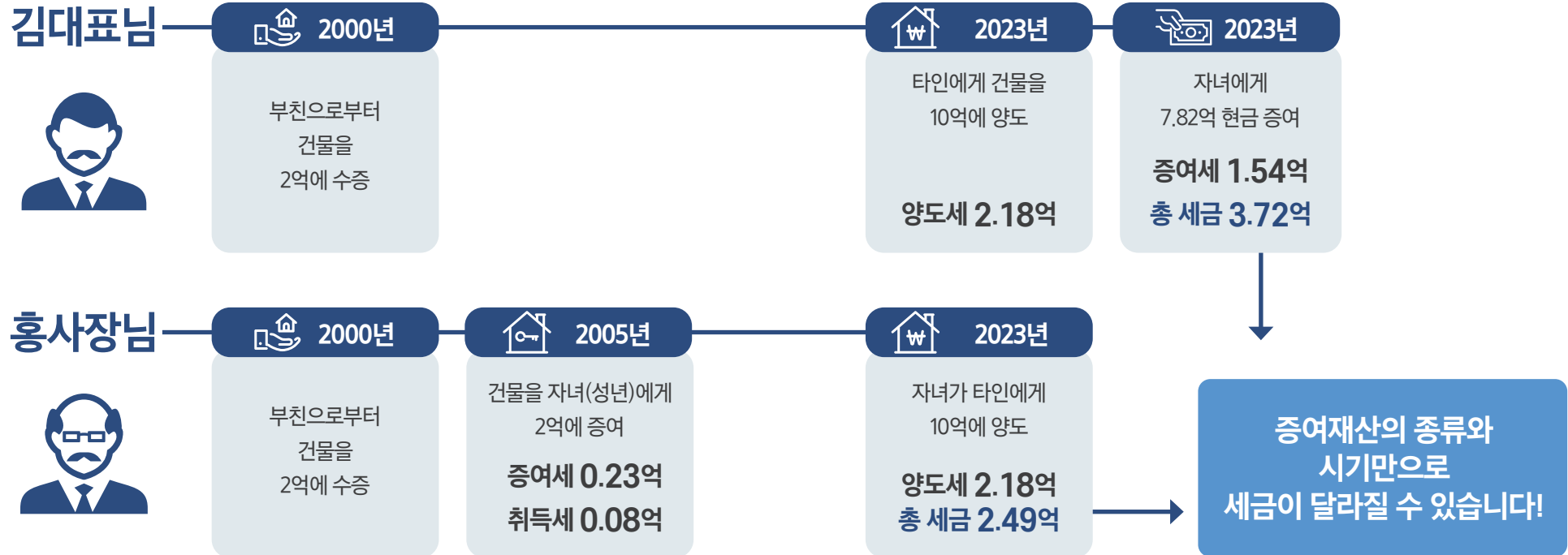
하지만 예상 세금이 자신이 생각한 것보다 높게 나와 걱정이 많다.

반면 비슷한 상황인 홍사장님은 최근에 건물을 매각했는데, 훨씬 적은 세금이 나왔다고 한다.

김대표님과 홍사장님의 차이가 무엇일까?

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.





* 증여 후 10년 내 양도 시 양도소득 이월과세(소득법 §97의2) 적용에 따라 추가적인 양도세가 부과될 수 있습니다.

13 법인의 부동산 매입

고객사례

개인사업을 하고 있는 양사장님은 최근 월세가 2,000만 원이 나오는 50억대 부동산 매입을 고려하고 있다.

고민하는 부분은 본인 사업소득이 연 3억 수준으로, 추가되는 임대료에 대해 종합소득세를 부담해야 하는 것과 추후 부동산 가격이 상승할 경우 자녀가 부담해야 하는 상속·증여세가 증가하는 부분이다.

자녀명의로 매입하기에는 자녀가 학생이어서 자금이 부족한 상황이다.

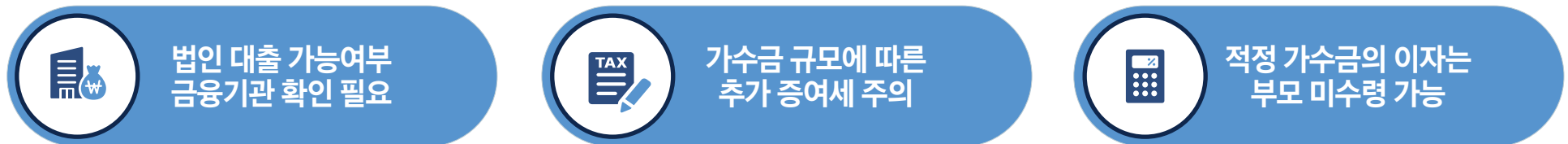
이에 부동산을 효과적으로 매수할 수 있는 방법이 있을까?

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.





주의사항



14 1세대 2주택

고객사례

1주택자인 A 고객은 최근 결혼을 하였는데, 배우자 또한 1주택을 보유하고 있어 1세대 2주택이 되었다.

1주택자인 B 고객은 연로하신 어머니를 봉양하기 위해 합가를 하였다. 어머니가 보유 중인 1주택으로 인해 B 고객은 1세대 2주택이 되었다.

두 고객 모두 주택 양도소득세 비과세를 받고 싶은데, 2주택은 비과세 적용이 안된다고 들어서 걱정이 많다.

이 두 고객님께 어떤 솔루션이 필요할까?



※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

A 고객이 비과세를 받으려면?

혼인한 날부터 5년 이내에 먼저 양도하는 주택은 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정 적용
(*혼인한 날 이후에 새로 취득한 주택은 특례 적용 제외)



* 처분 주택이 비과세 요건을 충족한 경우에 한하여 적용

B 고객이 비과세를 받으려면?

합친 날부터 10년 이내에 먼저 양도하는 주택은 1세대 1주택으로 보아 비과세 규정 적용
(*세대를 합친 날 이후에 새로 취득한 주택은 특례 적용 제외)



* 60세 이상 직계존속을 동거보양하기 위한 목적 및 처분 주택이 비과세 요건을 충족한 경우에 한하여 적용

15 다주택자 매도 순위

고객사례

조정대상지역 소재 A아파트(거주)외
조정대상지역 재건축 B아파트,
조정대상지역 외 C아파트 총 3주택을 보유한 홍사장님은 주택 매도를 통해
그간의 시세차익을 실현하고, 향후 상가건물 등 새로운 투자를 검토하고자 하는데

아파트 매도 타이밍과 순서는 어떻게 해야 효과적일까?

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라
실제와 다를 수 있습니다. 따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을
수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.



1순위 매도 추천



C아파트



일반과세 대상
(중과세 대상×)

※ 조정대상지역 외 소재주택은
다주택자 양도세증과 제외

2순위 매도 추천



B아파트 (재건축)



추가 시세차익 기대

※ 조정대상지역 소재 주택이나,
다주택자 중과 유예 중('25.5.9.까지 양도)
※ 향후 부동산 가치 급격한 상승가능성 있음

마지막 매도 추천



A아파트 (거주)



양도세 최소화 가능

※ 10년 이상 보유 및 거주하여
장기보유특별공제 큼(최대 80%)
※ 마지막 매도 시
1세대 1주택 비과세 활용 가능

귀하의 소중한 기업과 자산, 어디에 맡기시겠습니까?

지금까지 일궈온 귀하의 소중한 기업과 자산
무엇보다 안전하게 관리되어야 합니다.

삼성생명 FP센터의 노하우와 신뢰라면
귀하의 기업과 자산은 안전하게 키워지고
지켜지며 후대까지 이어질 것 입니다.

부록1 | 팩트체크

- 경정청구
- 사내 근로복지지급
- 특허권
- 증여 후 감자

CONCEPT 1 경정청구

경정청구 개념

‘경정청구’란 당초 신고기한 내에 과세표준 및 세액을 **과다하게 신고한 경우** 법정신고기한 후 납세의무자 스스로가 **과세표준과 세액의 감액을 청구하는 제도**를 말함

경정청구 대상자

과세표준신고서를 법정신고기한까지 제출한 자 및 기한 후 과세표준신고서를 제출한 자

경정청구 기한

법정신고기한이 지난 후 5년 이내에 관할 세무서장에게 경정청구 가능



법인세 세액공제
감면 주요 항목

❶ 창업 중소기업 등에 대한 세액감면 [조특법 제6조]

❷ 중소기업에 대한 특별 세액감면 [조특법 제7조]

❸ 통합고용 세액공제 [조특법 제29조의8]

❹ 고용유지 중소기업 등에 대한 과세 특례 [조특법 제30조의3]

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

법인세 세액공제/ 감면 주요내용

내용	일반법인	중소기업
창업중소기업 등에 대한 세액감면 (조특법 §6)	해당 없음	창업후(벤처기업 확인후) 최초로 소득이 발생한 연도와 그 후 4년간 발생한 소득에 대한 법인세 50% 감면 *수도권과밀억제권역외의 청년창업기업의 경우 100%
중소기업에 대한 특별세액감면 (조특법 §7)	해당 없음	소기업 - 도매업 등* : 10% - 수도권 안 도매업 등 외 : 20% - 수도권 밖 도매업 등 외 : 30% * 도매업 등 : 도매업, 소매업, 의료업 중기업 - 수도권 밖 도매업 등 : 5% - 수도권 밖 도매업 등 외 : 15% 당해 과세연도 종합소득금액이 1억 원 이하인 10년 이상 계속하여 경영한 성실사업자 등에 해당하는 경우 상기 비율에 100분의 110 적용 [감면한도] 1억 원 - 해당 과세연도의 상시근로자 수가 직전 과세연도의 상시근로자 수보다 감소한 경우 : 1억 원에서 감소한 상시근로자 1명당 5백만 원씩을 뺀 금액 (음수일 경우 영으로 한다)

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

법인세 세액공제/ 감면 주요내용

내용	일반법인	중소기업																					
통합고용세액공제 (조특법 §29조의8)	• 해당 과세연도의 상시 근로자의 수가 직전 과세연도의 상시근로자의 수보다 증가한 경우에는 아래의 금액을 해당 과세연도와 해당 과세연도의 종료일부터 1년(중소, 중견기업은 2년)이되는 날이 속하는 과세연도까지의 소득세(사업소득에 대한 소득세만 해당) 또는 법인세에서 공제 • 적용대상 : 모든 기업(※소비성 서비스업 제외) • 기본공제 : 고용증가인원 × 1인당 세액공제액																						
	<table><tr><th rowspan="3">구분</th><th colspan="4">공제액(단위: 만 원)</th></tr><tr><th colspan="2">중소(3년 지원)</th><th rowspan="2">중견 (3년 지원)</th><th rowspan="2">대기업 (2년 지원)</th></tr><tr><th>수도권</th><th>지방</th></tr><tr><td>상시근로자</td><td>850</td><td>950</td><td>450</td><td>-</td></tr><tr><td>청년 정규직, 장애인, 60세 이상 경력단절 여성 등</td><td>1,450</td><td>1,550</td><td>800</td><td>400</td></tr></table>		구분	공제액(단위: 만 원)				중소(3년 지원)		중견 (3년 지원)	대기업 (2년 지원)	수도권	지방	상시근로자	850	950	450	-	청년 정규직, 장애인, 60세 이상 경력단절 여성 등	1,450	1,550	800	400
	구분	공제액(단위: 만 원)																					
		중소(3년 지원)		중견 (3년 지원)	대기업 (2년 지원)																		
		수도권	지방																				
	상시근로자	850	950	450	-																		
	청년 정규직, 장애인, 60세 이상 경력단절 여성 등	1,450	1,550	800	400																		
	- 우대공제 대상인 청년 연령 확대(15~34세), 경력단절여성을 우대 공제 대상에 추가('23.1.1. 이후 적용) - 추정 : 공제 후 2년 이내 상시 근로자 수가 감소하는 경우 공제금액 상당액을 추정																						
	• 추가공제: 정규직 전환 · 육아휴직 복귀자 인원 X 공제액 (※전체 상시 근로자 수 미감소 시)																						
	<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">공제액</th></tr><tr><th>중소</th><th>중견</th></tr><tr><td>정규직 전환자(1년 지원)</td><td rowspan="2">1,300만 원</td><td rowspan="2">900만 원</td></tr><tr><td>육아휴직 복귀자(1년 지원)</td></tr></table>		구분	공제액		중소	중견	정규직 전환자(1년 지원)	1,300만 원	900만 원	육아휴직 복귀자(1년 지원)												
구분	공제액																						
	중소	중견																					
정규직 전환자(1년 지원)	1,300만 원	900만 원																					
육아휴직 복귀자(1년 지원)																							
- 전환일 · 복귀일로부터 2년 이내 해당 근로자와의 근로관계 종료 시 공제금액 상당액 추정																							
* '23년 및 '24년 과세연도 분에 대해서는 기업이 '통합고용세액공제'와 기존 '고용증대 및 사회보험료 세액공제' 중 선택하여 적용 가능(중복 적용 불가)																							

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

법인세 세액공제/ 감면 주요내용

내용	일반법인	중소기업
고용유지 중소기업 등에 대한 과세특례 (조특법 §30의3)	해당없음	• 다음 요건을 모두 충족하는 고용유지 중소기업의 경우 1. 해당 과세연도의 상시근로자 1인당 시간당 임금이 직전 과세연도에 비하여 감소하지 아니한 경우 2. 해당 과세연도의 상시근로자 수가 직전 과세연도의 상시근로자수와 비교하여 감소하지 아니한 경우 3. 해당 과세연도의 상시근로자 1인당 연간 임금총액이 직전 과세연도에 비하여 감소하지 아니한 경우 • 해당기업 세액공제(① + ②) ① (직전 과세연도 상시근로자 1인당 연간 임금총액 - 해당 과세연도 상시근로자 1인당 연간 임금총액) × 해당 과세연도 상시근로자 수 × 100분의 10 ② (해당 과세연도 상시근로자 1인당 시간당 임금 - 직전 과세연도 상시근로자 1인당 시간당 임금 × 100분의 105) × 해당 과세연도 전체 상시근로자의 근로시간 합계 × 100분의 15

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

CONCEPT 2 사내 근로복지기금



사내근로복지기금 제도란?



기업 이익의 일부 혹은 기업관계인이 임의 출연하여 기금 법인을 설립/운영함으로써 근로자의 복지후생 혜택을 보장해 주기 위한 제도를 말합니다.

이 제도의 기본 취지는 임금/기타 근로조건에 부가하여 근로자의 실질 소득을 증대시키고 근로 의욕과 노사 공동체 의식을 고취시키는 데 있습니다.

※ 임의 제도이나 기금 운영 시 근로복지기본법 적용

사내근로복지기금 도입 효과

 근로자 측면	1	임금 소득 외에 기업 이윤을 배분 받을 수 있는 기회 보장
	2	재난구호금, 생활안정자금 대부를 통한 근로자의 생활안정 지원
	3	주택구입·임차자금 지원을 통하여 근로자의 재산형성에 기여
	4	기금에서 지급한 금품은 임금이 아니므로 소득세와 4대보험료 부과 제외
 기업 측면	1	실질적 임금 인상 없이 근로자에게 복지혜택 제공 가능
	2	경영 여건, 직전연도 수익금의 변동에 따라 출연액 조정 가능
	3	협력적 노사관계 통한 기업의 생산성 향상 제고
	4	기금출연액은 기업에서 전액 비용처리 가능

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

사내근로복지기금 세제 혜택

구분	세금 항목	주요 내용
근로자	증여세	기금법인으로부터 받은 학자금 또는 장학금, 기념품, 축의금 등 사회통념상 인정되는 범위 내 금품은 증여세 비과세
		기금법인으로부터 정관에 따라 금전을 무상 또는 저리 대출받는 경우 적정 이자율과의 차이로 인한 이익이 1천만 원 미만은 증여세 비과세
기업	법인세(소득세)	기금법인에 출연하는 금품은 세법에서 정하는 바에 따라 비용으로 인정
기금법인	증여세	기금법인이 출연 받은 재산은 증여세 비과세
	상속세	피상속인이 기금법인에 유증한 재산은 상속세 비과세
	법인세	기금법인의 수익사업 회계결산 시 고유목적사업준비금을 손금 계상한 경우 세법에서 정하는 바에 따라 비용 인정

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

도입 시 유의사항



① 비영리법인 별도 운영

사내근로복지기금은 정관 및 사업계획서 등을 작성하여 관할 노동관서에 기금법인 설립 인가 신청을 통해 승인을 받아야 하며, 이후 기금법인에 대한 법인 설립登記 및 관할 세무서에 사업자등록을 해야 함



② 출연금의 사용제한

기금법인은 근로복지기본법을 토대로 사내근로복지기금협회의 의결을 통해 운영되며, 복지사업의 수혜대상은 근로복지기본법상의 근로자만 해당되므로 업무집행권이 있는 임원은 수혜대상에서 제외됨



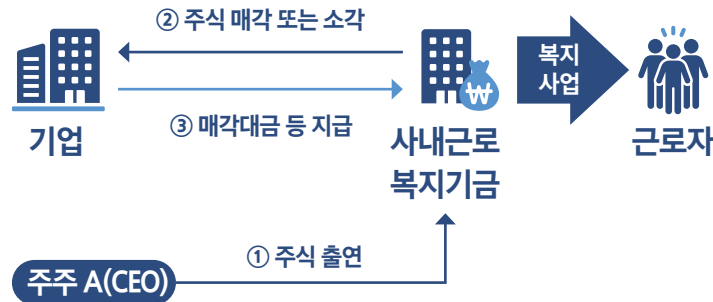
③ 기금법인 해산의 제약

기금법인의 해산은 근로복지기본법상 해당 사업의 폐지, 기금의 합병 및 분할 등으로 제한하고 있으므로 기업 경영상 어려움을 이유로 임의로 해산할 수 없고, 노동관서에서도 직권으로 인가를 취소할 수 없음

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

활용사례/주의사항

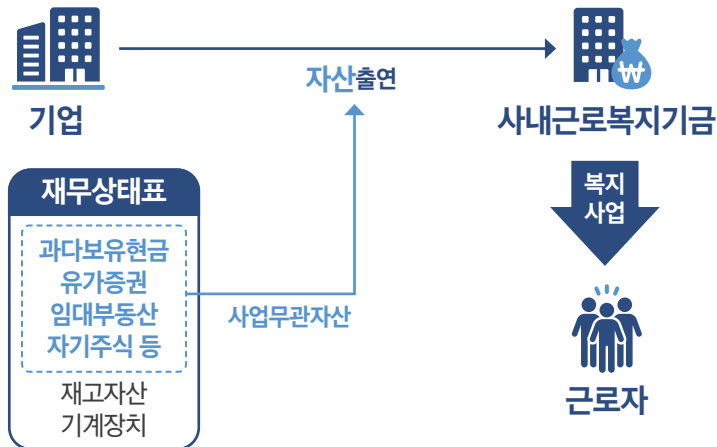
①최대주주인 CEO의 보유지분을 사내근로복지기금 법인에 출연하여 가업승계 부담 축소



- 주주가 보유하고 있는 지분을 기금법인에 출연 시 상속세·증여세 비과세 적용으로 세부담 절감
- 기금법인은 출연 받은 주식을 기업에 매각 또는 소각함으로써 복지사업에 필요한 운영자금 마련

**출연자의 개인재산 감소,
기금 운영 부담**

②기업이 자산을 사내근로복지기금 법인에 출연하여 법인세 비용처리 및 주주의 상속/증여재산 축소



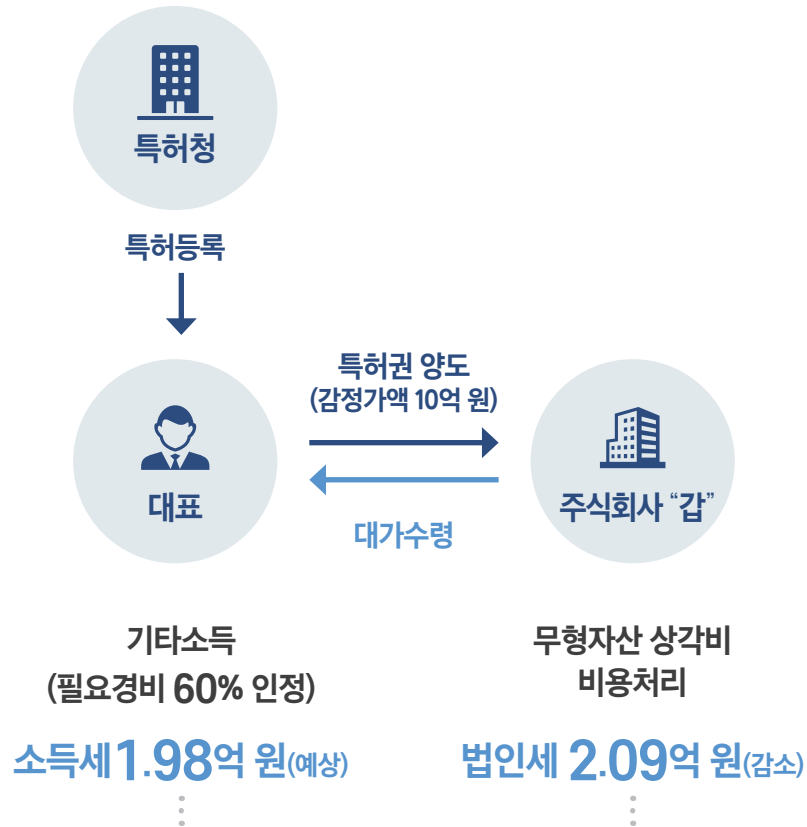
- 기업의 자산 출연은 순자산을 감소시킴으로 주식 가치가 하락하여 주주 지분이전 시 증여재산가액 축소
- 기업의 보유자산 중 사업무관자산 등을 기금법인에 출연하는 경우 비용처리 가능
- 가업승계 관점에서 가업상속공제 또는 가업승계주식 증여세 과세특례 시 사업자산비율을 증가시켜 상속세·증여세 세부담 감소

**기업자산 감소,
기금 운영 부담**

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

CONCEPT 3 특허권

대표 개인 특허권 활용 절세 효과



대표는 낮은 세부담으로 유동성 확보
법인은 비용처리

가정

- 특허권 거래가액 : 10억 원(감정가액 등 시가)
- 대표의 종합소득세 부담율 49.5%
(지방소득세 포함)
- 법인의 적용세율 20.9%(과세표준 2억 원 이상,
지방소득세 포함)

소득세

- ① 필요경비 : 10억 원 X 60% = 6억 원
- ② 기타소득금액 : 10억 원 - 6억 원 = 4억 원
(3백만 원 초과시 종합과세)
- ③ 종합소득세 : 4억 원 X 49.5% = 1.98억 원
※ 세부담률 19.8%

법인세

- 무형자산 상각비 비용처리 10억 원 X 20.9%
(지방소득세포함) = 2.09억 원 ↓
(무형자산 상각비 5년간 비용처리 가능)

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

대표의 특허권 양도 시 불인정 CASE

CASE 1

법인이 기존에 사용하고 있는 기술을
대표자 명의로 특허 출원하여 등록한 경우

CASE 2

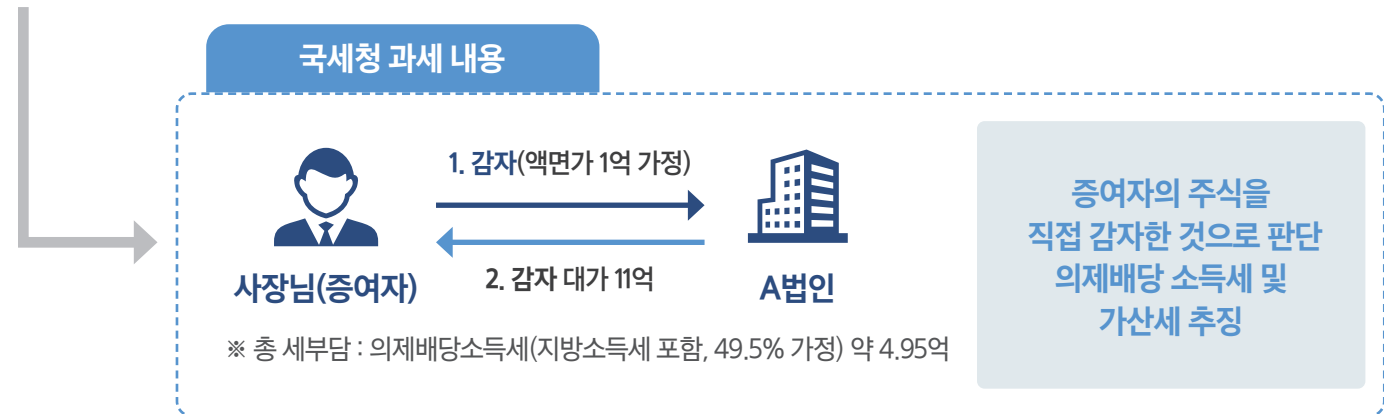
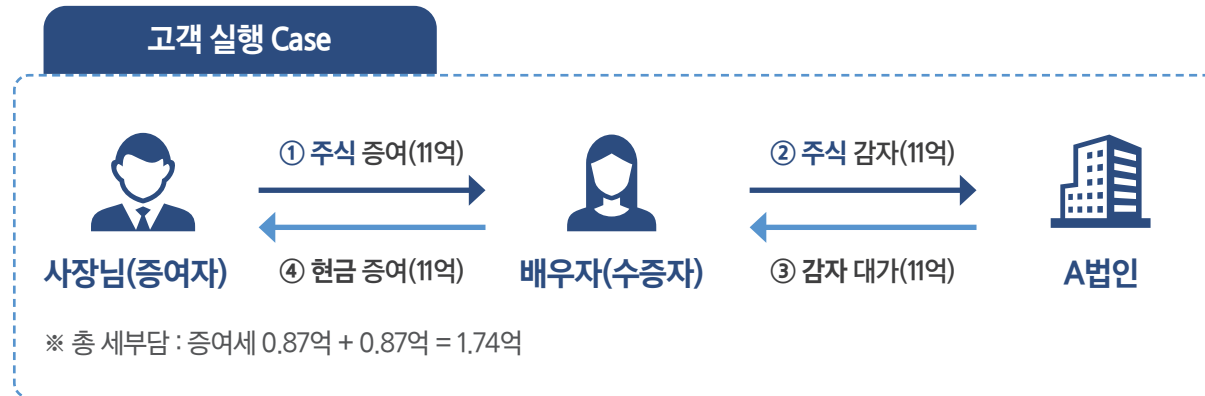
법인에서 신규 개발한 기술을
대표자 명의로 특허 출원하여 등록한 경우

대표의 특허권 양도 시 Check Point

- ① 특허 출원을 위한 개인적인 연구활동 내역 증빙 (관련 학과 전공 상황, 관련 연구 논문 등)
- ② 연구·개발 활동에 지출된 필요경비 지급 주체 확인 및 개인의 지출증빙 제시 가능 여부
- ③ 법인의 고유업무와 구별되는 별도의 지적재산에 해당하는지 여부 (업무무관 자산에 해당하는지 여부)
- ④ 법인의 연구개발부서 존재 및 실제 운영여부 등

CONCEPT 4 증여 후 감자

증여 후 감자 이슈



과세근거법령

국세기본법 제14조 [실질과세]

③제3자를 통한 간접적인 방법이나 둘 이상의 행위 또는 거래를 거치는 방법으로 이 법 또는 세법의 혜택을 부당하게 받기 위한 것으로 인정되는 경우에는 그 경제적 실질 내용에 따라 당사자가 직접 거래를 한 것으로 보거나 연속된 하나의 행위 또는 거래를 한 것으로 보아 이 법 또는 세법을 적용한다.

※ 본 자료는 '24년 3월 세법 기준이며 세법 변경 시 달라질 수 있습니다. 이해를 돕기 위한 내용으로써 개개인의 사안에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
따라서 본 자료는 참고수준으로만 활용하시기 바라며 보다 구체적인 내용이 요구되거나 실행을 수반하는 경우에는 반드시 해당 분야의 전문가로부터 자문을 구하시기 바랍니다.

증여 후 감자 최근 판례 CASE

CASE 1

배우자 등에게 증여,
감자 후 감자대가를 증여자의
가지급금 상환 등에 사용

- 증여자의 주식을 직접 감자한 것으로 보아 증여자에게 의제배당소득세 과세
- 증여자와 감자대가 사용자가 실질적으로 동일, 배당소득세 회피를 위한 의도적 행위로 봄

✓ 법원에서도 실질과세 원칙을 적용, 정당한 처분으로 보고 있음

CASE 2

배우자 등에게 증여,
감자 후 감자대가를 수증자가 직접 사용

- 증여자의 주식을 직접 감자한 것으로 보아 증여자에게 의제배당소득세 과세
- 증여자와 감자대가 사용자가 다르지만, 배당소득세 회피를 위한 의도적 행위로 봄

✓ 법원에서 국가파소 판례가 나왔지만 국세청에서 항소심 진행 중이며
최근 심판원 판례에서는 대부분 과세 정당 결정

이번 수원지법 2022구합70965('23.4.26) 판결은 1심 판결로 과세관청에서 항소심 진행 중이므로
증여 후 감자의 법률상 문제 여부는 항소심 결과를 지켜보아야 함
(*23년 8월 기준)

왜? 삼성생명 FP센터인지 이유는 분명합니다.

삼성생명 FP센터는 2002년 생명보험사 최초로 상속, 증여, 위험 관리, 투자, 세무, 부동산, 법률 등 재무설계 시스템을 도입하여 과학적이고 체계적으로 컨설팅을 제공하는 종합자산관리(Wealth Management) 그룹입니다.



2023 대한민국 베스트 PB센터 한경머니 선정(2014~2023년)

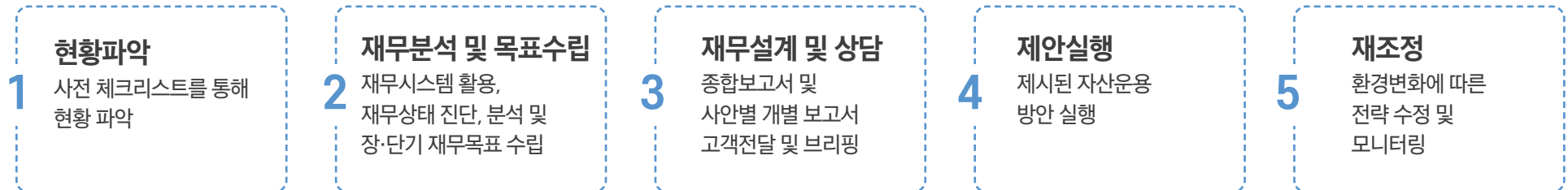
10년 연속 쏠 금융기관 종합 1위

★PB 서비스 제공 30개 금융사 중 최고점수(1,193점) 획득

- 2021 대한민국 펀드어워즈 한국금융투자자보호재단 최우수상 수상
- 2016 Korea Wealth Management Awards 올해의 펀드판매사 선정
- 2015 Korea Wealth Management Awards 은행, 증권, 보험 등 쏠 금융권 종합 1위

삼성생명 FP센터

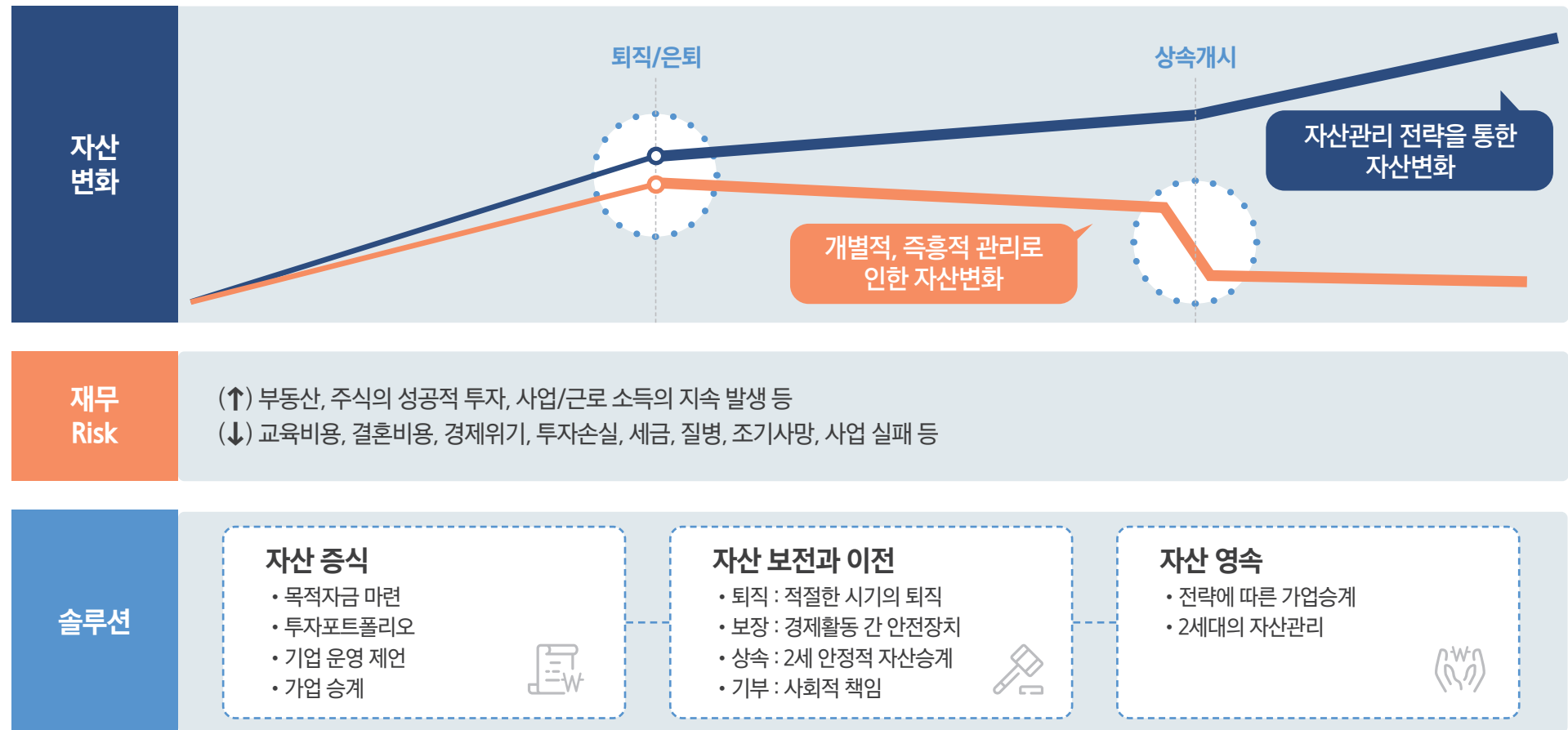
자산관리와 절세를 위한 전문적이고 다양한 방법 제안! 지금, 담당 컨설턴트에게 상담 신청하세요.



※ 법률, 노무, 세무 등 일부 서비스의 경우 외부기관과의 제휴를 통해 제공되는 서비스이며, 실행 시 별도의 비용이 발생할 수 있습니다.

법인 CEO와 자산가의 다음 세대까지 장기적인 플랜을 제공해 드립니다.

명확한 재무목표를 기반으로 자산관리 전략을 수립하고, 전 생애에 걸친 고객 맞춤형 솔루션을 제시합니다.



※ 금융상품에 관한 계약을 체결하기 전에 해당 상품의 약관 및 상품설명서를 확인하시기 바랍니다. 삼성생명 및 모집종사자는 해당 상품에 대해 충분히 설명할 의무가 있으며, 가입자는 가입에 앞서 이에 대한 충분한 설명을 받으시기 바랍니다. 보험계약자가 기존 보험계약을 해지하고 새로운 보험계약을 체결하는 과정에서 질병 이력, 연령 증가 등으로 가입이 거절되거나 보험료가 인상될 수 있으며 가입 상품에 따라 새로운 면책기간 적용 및 보장 제한 등 기타 불이익이 발생할 수 있습니다. 일반금융소비자인 보험계약자는 금융상품판매업자에 등에 대하여 금융상품을 소개하거나 계약체결을 권유할 목적으로 본인에게 연락하는 것을 금지하도록 홈페이지, 모바일앱, 콜센터(1588-3114), 금융권두뇌콜(www.donotcall.or.kr) 등을 통해 요구할 수 있습니다.

해당 모집종사자는 삼성생명과 전속 계약을 체결한 보험설계사(보험대리점)로서 보험사로부터 보험계약체결권을 부여 받지 않았으나 청약의 권유하고 청약의 의사표시를 보험사에 전달할 수 있습니다.

준법감시필 24-1195(WM팀, 2024.03.14~2025.03.13)

삼성생명보험주식회사

06620 서울특별시 서초구 서초대로74길 11
대표전화: 1588-3114